

0024204-65.2017.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: ROBERTA HALLAGE GONDIM TEIXEIRA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/08/2022

... averiguar informações a respeito de tráfico de drogas em sua residência.

Ademais, a ré MARIA franqueou a entrada dos milicianos e estes realizaram busca no local, sem nada localizar. Ocorre que na garagem da residência da acusada estava estacionado um veículo Chevrolet/Monza, azul, de placa BNC4659. Ao pesquisarem a placa deste, o COPOM retornou a informação de que tal veículo havia ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

4ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0024204-65.2017.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0024204-65.2017.8.26.0050

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARIA JOSÉ INÁCIO DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ROBERTA HALLAGE GONDIM TEIXEIRA

Vistos.

MARIA JOSÉ INÁCIO DOS SANTOS, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal.

Segundo consta na denúncia, no dia 27 de março de 2017, às 16h30min, na Rua Fernando Dias Paes, nº106, São Mateus, neste Município e Comarca de São Paulo, MARIA JOSÉ INÁCIO DOS SANTOS, recebeu e ocultava coisa que sabia ser produto de crime, qual seja, o veículo Chevrolet/MONZA, azul, de placa: BNC4659, pertencente à vítima Marcelo dos Santos.

Segundo foi apurado, no dia 11 de março de 2017 a vítima Marcelo dos Santos teve seu veículo Chevrolet/Monza, azul, de placa: BNC4659, furtado, conforme boletim de ocorrência número 931/17 elaborado junto ao 70º Distrito Policial.

Ocorre que, em 27 de março de 2017, policiais militares, através da denúncia de número 850317-C foram até a casa da acusada para averiguar informações a respeito de tráfico de drogas em sua residência. Ademais, a ré MARIA franqueou a entrada dos milicianos e estes realizaram busca no local, sem nada localizar. Ocorre que na garagem da residência da acusada estava estacionado um veículo Chevrolet/Monza,

azul, de placa BNC4659. Ao pesquisarem a placa deste, o COPOM retornou a informação de que tal veículo havia sido furtado no dia 11 de março de 2017.

Ao ser questionada sobre o veículo que guardava na sua garagem, a ré MARIA disse que receberia a quantia de R\$ 50,00 (cinquenta reais) de um vizinho pela guarda de tal veículo, nada sabendo informar sobre nome e residência deste indivíduo, somente de que o conhece pela alcunha de "Moreno".

A ré foi presa em flagrante e, em audiência de custódia, foi concedida liberdade provisória em favor da acusada (fls.84/86).

A denúncia foi recebida em 24 de maio de 2017 (fls. 98).

O Ministério Público consignou nos autos proposta de suspensão condicional do processo (fls. 101).

A ré foi citada por edital (fls. 127).

Houve pedido de suspensão do feito, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal (fls. 135 e 138).

Suspendeu-se o curso do processo e do prazo prescricional por 08 (oito) anos, ocasião em que foi decretada a prisão preventiva da ré (fls. 139). Contudo, tal despacho/decisão foi reconsiderado (fls. 140).

A ré foi citada (fls. 145) e apresentou resposta escrita à acusação (fls. 152).

Observou-se não haver hipótese de absolvição sumária, ocasião em que foi solicitado a intimação da acusada para comparecer em Juízo, a fim de participar de audiência de proposta de suspensão (fls. 154).

Houve audiência no dia 25 de fevereiro de 2019, em que a ré, bem como o seu defensor, aceitaram a proposta de suspensão condicional do processo pelo prazo de 02 anos (fls.178/179 e 180/181).

Houve pedido de revogação do benefício da Suspensão Condicional do Processo, uma vez que a ré se ausentou e não cumpriu as condições impostas (fls. 208).

Revogou-se o benefício da suspensão do processo que fora concedido à ré MARIA JOSÉ INÁCIO DOS SANTOS, ocasião em que foi constatado, novamente, não haver hipótese de absolvição sumária (fls. 209/210).

Designou-se audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 25 de agosto de 2022 às 13h00min (fls.218/223).

Antes do início da audiência a defesa observou que caso a condenação fosse pela pena mínima, o processo estaria prescrito, pois houve decurso de prazo superior a 3 anos. O Ministério Público acompanhou a defesa.

É o relatório.
Fundamento e decido.

Assiste razão à Defesa.

Observo que a acusada era primária no momento em que teria praticado o suposto crime. No mais, ainda que reprovável a conduta, certo que, em caso de condenação, a pena seria fixada no mínimo legal, especialmente em razão da primariedade da ré.

Diante disso, considerando que entre a data do recebimento da denúncia, ocorrida em

24 de maio de 2017 (fls. 98) e a prolação da sentença publicada nesta data, portanto em 25/08/2022, decorreu período superior a 04 anos, sem interrupções; certo o decurso do prazo prescricional em 23 de maio de 2021.

Ante o exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE da acusada MARIA JOSÉ INÁCIO DOS SANTOS, declaro com fundamento nos artigos 109, inciso IV, 110, §1º e 119, todos do Código Penal.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Transitada em julgado esta sentença, expeça-se o necessário e, oportunamente, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.

P.R.I.C.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória, para condenar a ré MARIA JOSÉ INÁCIO DOS SANTOS pela prática do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, arbitrados, unitariamente, no mínimo legal. Fica a pena privativa de liberdade substituída por uma pena restritiva de direitos, nos moldes acima estabelecidos.

Tendo respondido ao processo solto, permito à ré o direito ao recurso em liberdade.

Porque ausente informação segura quanto ao valor do prejuízo, deixo de estabelecer valor mínimo de reparação civil (art. 387, IV, do CPP).

Com o trânsito em julgado, expeça-se guia para execução definitiva; verifique-se se há fiança para abatimento da pena de multa imposta, nos termos do art. 336 do Código de Processo Penal, bem como da taxa judiciária. Caso não haja fiança ou o valor seja insuficiente, intime-se o(s) réu(s) para pagamento da taxa judiciária no prazo de 60 dias, bem como disponibilize-se a certidão da sentença ao Ministério Público, certificando-se nos autos. Na hipótese de aplicação de pena de multa isolada, cumpra-se o disposto no item 479-A das NSCGJ. Oficie-se ao Instituto de Identificação (IIRGD) e ao TRE/SP, tendo em vista o disposto no art. 15, III, da Constituição Federal.

Condeno a acusada ao pagamento das custas, no valor equivalente a 100 UFESP's, nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, § 9º, alínea "a" da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, observada a gratuidade concedida por ser assistido pela Defensoria Pública.

P.R.I.C.

São Paulo, 25 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA